

1500029-09.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/06/2022

... local este já conhecido como ponto de tráfico, quando observaram um indivíduo vendendo entorpecentes, que mantinha escondido na garagem de uma obra abandonada que há no local. Também notaram que tal indivíduo mantinha contato com "olheiros", que o auxiliavam na prática do tráfico. Em razão do que foi observado, os policiais resolveram abordar tal indivíduo, que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500029-09.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500029-09.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004337/2022 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 22290897 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2/22/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2004337 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEKSANDRO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Aleksandro dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 65/67.

O réu foi preso em flagrante no dia 05 de janeiro de 2022. A decisão de fls. 37/40, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ofertada a denúncia, o réu foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 76), e apresentou defesa preliminar de fls. 80/81, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 20 de abril de 2022, conforme decisão de fls. 86/92, que ainda designou audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogados os réus.

O Ministério Público, uma vez encerrada a instrução, apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na

denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, visto que o réu, em juízo, negou a prática do delito, alegando que é apenas usuário de drogas, e que na data em questão encontrava-se na posse de apenas 08 porções de cocaína que pretendia consumir. Alega que na época o réu encontrava-se em situação de rua, não possuía dinheiro, e também desconhecia a existência de drogas no interior do imóvel que ocupava provisoriamente. Afirma que o réu negou a posse de um rádio transmissor, ou mesmo que possuía a alcunha de Costela. Entende que a prova limita-se à palavra isolada dos policiais, que seria naturalmente suspeita, e que não foram ouvidos eventuais usuários que tivessem ido até o local. Afirma que o réu não era conhecido nos meios policiais, e que a maior parte da droga encontrava-se no imóvel abandonado, local que permitia o acesso de terceiros, impondo-se assim a absolvição. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência de regime menos gravoso do que o fechado, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Aleksandro dos Santos, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta de 15h30min, policiais civis realizavam campana na rua 08, altura do numeral 647, bairro Bonsucesso, nesta cidade de Rio Claro, local este já conhecido como ponto de tráfico, quando observaram um indivíduo vendendo entorpecentes, que mantinha escondido na garagem de uma obra abandonada que há no local. Também notaram que tal indivíduo mantinha contato com "olheiros", que o auxiliavam na prática do tráfico. Em razão do que foi observado, os policiais resolveram abordar tal indivíduo, que foi identificado como sendo o réu Aleksandro dos Santos. O réu foi revistado pelos policiais, sendo encontradas em seu poder a quantia de R\$ 28,00, 11 microtubos contendo cocaína, 08 pedras de crack, e um rádio comunicador, com o qual mantinha contato com os "olheiros" que atuavam no referido ponto de tráfico.

Após a abordagem, os policiais foram até a garagem abandonada onde o réu havia sido visto durante a campana, e lá uma pequena bolsa contendo R\$ 40,00, 20 microtubos contendo cocaína, e 07 porções de maconha, estas últimas pesando cerca de 65 gramas. Finda a instrução, respeitado o entendimento da Defensoria Pública, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada por meio do auto de fls. 11/12, que comprova a apreensão da quantia de R\$ 68,00, do rádio comunicador, das 31 porções de cocaína, divididas em microtubos, de 08 pedras de crack, e das 07 porções de maconha. O laudo de fls. 117/119, por seu turno, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína com relação às substâncias apreendidas.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Alegou que já havia cumprido pena por roubo e tráfico por fatos praticados no ano de 2014, mas que, desde que foi colocado em liberdade, nunca mais envolveu-se com drogas, e era morador de rua. Na época dos fatos, encontrava-se no gozo de saída temporária, e resolveu permanecer na construção abandonada mencionada na denúncia. Alegou que, com o dinheiro obtido na empresa onde trabalhava durante o cumprimento da pena, comprou 08 porções de cocaína, que seriam destinada unicamente ao seu próprio consumo. Alegou que na construção onde estava residindo provisoriamente não havia mais entorpecentes, e que também não chegou a ver o rádio transmissor mencionado pelos policiais. Negou ainda ter o apelido de "Costela".

Contudo, sua negativa não encontra respaldo no restante da prova.

Os policiais civis Lucas e Gustavo, de forma uníssona, e na mesma linha do que já haviam dito durante o auto de prisão em flagrante, alegaram em juízo que a rua 08 do bairro Bonsucesso era alvo de investigações na época, pois recorrente a prática do tráfico naquele local. Na data dos fatos, ao passarem pelo referido ponto, avistaram o réu na calçada, na frente de uma construção, de forma suspeita. Os

policiais então resolveram realizar uma breve campana, durante a qual observaram o réu mantendo contato com algumas pessoas, a quem entregava e recebia algo, típica atividade sugestiva do tráfico. Também observaram que o réu ingressava na garagem da residência em construção em frente da qual se encontrava. Diante da movimentação altamente suspeita do acusado, ainda mais por se tratar de um local já conhecido como ponto de tráfico, os policiais optaram por sua abordagem. Durante revista pessoal, os policiais encontraram com o réu algumas porções de cocaína e de crack, e certa quantia em dinheiro. Em seguida, no interior da mesma construção onde o réu fora visto ingressando, os policiais encontraram mais R\$ 40,00 em dinheiro, 20 porções de cocaína, e 07 porções de maconha. Os policiais ainda confirmaram a apreensão de um rádio transmissor, e que, durante a abordagem, os "olheiros" daquele ponto tentaram entrar em contato com o réu, cujo apelido é "Costela", alertando-o da presença dos policiais.

Enfim, a dinâmica acima descrita não permite a absolvição, ou mesmo a desclassificação pretendidas pela Defesa.

O réu foi alvo de uma campana realizada por policiais civis, durante a qual foi visto vendendo drogas a terceiros. O local, repita-se, já vinha sendo investigado, muito embora o réu não fosse conhecido dos policiais em questão. Após realizar algumas vendas, o réu foi abordado, sendo encontradas em sua posse dinheiro, e também algumas porções de cocaína e crack. Em seguida, na construção onde o réu foi visto entrando durante a campana, foi encontrado o restante da droga. Também ocorreu a apreensão de um rádio transmissor, com o qual o réu se comunicava com os "olheiros" daquele ponto.

Ou seja, os policiais foram categóricos na afirmação de que o réu foi visto no local mantendo contato com terceiros, e que em seu poder foi encontrado dinheiro, além de porções de cocaína e crack. Além disso, o réu mantinha em depósito, dentro da casa em construção, outras porções de cocaína e maconha, e certa quantia em dinheiro. Portanto, o que foi observado pelos policiais, somado à diversidade do entorpecente apreendido, conduz à conclusão de que o réu incidiu nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais, seria desprezar tal atividade, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas, ainda mais em se tratando do tráfico de drogas, que é gerido, no mais das vezes, pelo crime organizado.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC

87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016).

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. O réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 24, contando com anterior condenação por roubo (autos n. 0012825-13.2014) , o que justifica a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, diária no mínimo legal.

O réu ainda é reincidente específico, conforme certidão de fls. 24 (autos n. 0001809-28.2015), o que justifica novo aumento da pena de 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, diária no mínimo legal.

A reincidência específica, assim como os maus antecedentes, impedem o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, e determina a imposição do regime fechado para o início de seu cumprimento, ainda mais em se tratando da prática de crime equiparado aos hediondos.

Nesse sentido, temos o seguinte precedente:

"STF-0097479) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 33, § 2º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II - A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III - A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III. Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134829/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 28.03.2017, unânime, DJe 06.04.2017).

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu ALEKSANDRO DOS SANTOS à pena de 06 anos, 09 meses, e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu foi preso em flagrante, e assim permaneceu durante toda a instrução.

Sobrevindo sentença condenatória, e considerando seus maus antecedentes e a reincidência, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, o que o impede de apelar em liberdade.

Recomende-se.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu, em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, após o trânsito em julgado.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA